

자동차손해배상 보장사업 업무관리지침

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 관리지침은 「자동차손해배상 보장사업 업무처리규정」 제26조에 따라 자동차손해배상보장사업의 세부적인 시행을 위하여 업무처리규정에서 위임된 사항과 기타 시행상 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) ① 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "영업일"이란 공휴일을 제외한 업무 수행하는 날을 말한다.

2. "피구상자"란 자기를 위하여 자동차를 운행하다 그 운행으로 다른 사람을 사망하게 하거나 부상하게 하여 그 손해를 배상할 책임이 있는 자 및 부당하게 보상금을 수령한 자 등을 말한다.

3. "보상금등"이란 보장사업자가 피해자등에게 지급한 보상금과 그에 따른 수수료를 말한다.

4. "구상금 환입액등"이란 구상사업자가 환입한 구상금 환입액과 그에 따른 수수료를 말한다.

② 제1항 외의 용어의 뜻은 「자동차손해배상 보장법」, 「같은 법 시행령·시행규칙」과 「자동차손해배상 보장사업 업무처리규정」(이하 "업무처리규정"이라 한다)에 따른다.

제2장 보장사업자의 업무

제3조 (업무처리) 업무처리규정 제3조에 따른 보장사업자의 업무는 별첨 보장사업 실무지침에 따라 수행해야 한다.

제4조 (현황 통보) ① 보장사업자가 업무처리규정 제13조제2항에 따른 업무처리내용을 통보할 때는 별지 제1호부터 제3호까지의 서식에 따라 작성하여 기금수탁관리자에게 송부한다.

② 각 건별로 수수료를 계산할 때 원미만은 절사한다.

③ 삭제

④ 삭제

⑤ 삭제

제5조 삭제

제6조 삭제

제7조 (오지급 처리 등) ① 삭제

② 삭제

③ 보장사업자가 보상금의 일부 또는 전부를 환수하거나 구상금환입액의 일부 또는 전부를 환불하는 경우 이에 따른 수수료에 대하여는 다음과 같이 처리한다.

1. 보장사업자가 지급한 보상금을 환수한 경우 : 보장사업자는 기금수탁관리자로부터 지급받은 보상금 및 수수료 중 환수분에 해당하는 보상금 및 수수료를 기금수탁관리자에게 반납하여야 한다.

2. 보장사업자가 피구상자로부터 정상적으로 환입한 구상금의 일부 또

는 전부를 환불한 경우 : 보장사업자가 기금수탁관리자로부터 지급 받은 수수료는 환불금액에 관계없이 기금수탁관리자에게 반환하지 않아도 된다. 이 경우 환불금액에 대한 수수료는 청구할 수 없다.

3. 보장사업자가 착오 또는 과실로 환입한 구상금을 피구상자에게 반환한 경우 : 보장사업자는 기금수탁관리자로부터 지급받은 수수료 중 착오 또는 과실로 환입한 구상금분에 해당하는 수수료는 기금수탁관리자에게 반납하여야 한다.

제8조 (정산시 협조사항) 보장사업자는 수수료의 정산과 관련하여 기금수탁관리자가 요구하는 자료에 대해 특별한 사유가 없으면 이를 지체없이 제출하여야 한다.

제9조 삭제

제3장 보장사업자에 대한 심사 및 평가

제10조 (심사의 구분 및 시기) ① 업무처리규정 제20조의5에 따른 업무심사위원회(이하 "업무심사위원회"라 한다)는 보장사업자의 업무처리사항에 대하여 정기심사와 특별심사를 할 수 있다.

② 정기심사는 연 1회를 원칙으로 하되 매 회계연도 하반기 중에 실시한다.

③ 특별심사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 시행할 수 있다.

1. 국토교통부장관의 지시가 있는 경우

2. 삭제

3. 업무심사위원회가 필요하다고 판단하는 경우

제11조 (심사의 대상 및 대상건의 범위) ① 정기심사 대상기간은 심사를 실시하는 전년도 10월 1일부터 해당년도 9월 30일까지로 하되, 심사시기에 따라 업무심사위원회가 그 기간을 조정할 수 있다.

② 전년도 심사 이후 발생·종결건 및 당해년도 종결 또는 처리중인 건 중 심사전 전산자료 및 통계분석을 통하여 대상건을 선정한다.

제12조 (심사 시행전 준비사항) 업무심사위원회가 보장사업자에 대한 심사를 시행하기 전에 준비할 사항은 다음과 같다.

1. 통계 및 전산자료 분석
2. 심사 방향 및 중점사항 설정
3. 심사 지역 및 보상센터(보상팀을 포함함, 이하 같다) 결정

제13조 삭제

제14조 (심사내용) ① 업무심사위원회가 보장사업자에 대해 심사하는 내용은 다음과 같다.

1. 오지급 여부
2. 이중보상 여부
3. 사고조사의 충실성
4. 보상금 산정의 적정성
5. 구상 처리지침 준수 여부
6. 서류보관 여부

7. 민원·소송 사유의 적정성
8. 삭제
9. 기타 필요하다고 인정되는 사항

② 구체적인 심사 Check List는 별지 제6호 및 별지 제6호의2 서식과 같다.

제15조 (심사후 조치사항) ① 업무심사위원회는 심사후 해당 보장사업자에게 시정이나 보완을 요구할 수 있다.

② 삭제

③ 업무심사위원회는 시정·보완 요구사항, 문제점 및 개선방안 등을 포함한 보고서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

제16조 삭제

제17조 (심사시 협조사항) 보장사업자는 심사와 관련하여 업무심사위원회가 요구하는 자료에 대해 특별한 사유가 없으면 이를 지체 없이 제출하여야 한다.

제18조 (보장사업자에 대한 수수료 조정) ① 제15조제1항에 따른 시정 요구에 대해 다음 각호의 사항에 대한 시정 또는 보완이 어려운 경우 국토교통부장관은 보장사업자에게 지급되는 수수료를 조정하여 지급할 수 있다.

1. 보상금의 오지급
2. 구상채권의 시효완성
3. 기타 필요하다고 인정되는 경우

② 국토교통부장관은 시정이나 보완 요구 미이행에 대한 보장사업자의 고의 또는 과실 여부를 판단하기 위해 소명자료를 요구할 수 있다.

③ 보장사업자는 제2항에 따른 소명요구를 받은 경우 소명 요구일로부터 30일 이내에 소명자료를 제출하여야 한다.

제19조 삭제

제20조 삭제

제21조 삭제

제22조 삭제

제23조 삭제

제24조 삭제

제4장 업무의 보고

제25조 (보고) ① 보장사업자가 국토교통부장관에게 매분기마다 보고하는 업무처리규정 제20조제4항 "손해보상금의 지급(보유불명·무보험·도난차·낙하물 사고차별 처리건수 및 지급실적) 및 구상금의 환입현황"은 별지 제7호부터 제8호까지의 서식에 따른다.

② 삭제

제5장 자동차손해배상보장사업회계

제26조 (보장사업회계) 자동차손해배상보장사업회계에 관한 업무는 다른 법령에 특별히 정한 경우를 제외하고는 일반적인 회계원칙 등에 따

른다.

제27조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

보장사업 보험금 및 구상금 현황 통보

1. 대상기간 : 20 . . . ~ 20 . . .

2. 보험금 및 구상금 현황

구분	보험금계(A=A1+A2)		구상금계(B)	수수료계(C=C1+C2)		
	순보상금(A1)	비용(A2)	구상환입액(B)	수수료(C1+C2)	보상건 수수료 (C1=A1×수수료율)	구상건 수수료 (C2=B×수수료율)
합계						

첨부서류 1. ○○월 보상금 지급 개별건 리스트 1부.
2. ○○월 구상금 환입 개별건 리스트 1부.

년 월 일

자동차손해배상진흥원장

직인

보상사업 처리건 Check list

※ 뒤쪽의 심사기준을 읽고 작성하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

[illegible]

각 부문별 심사기준

1. 사고조사 부문

- 가. 해당사고의 면부책 또는 정확한 과실판단 등의 기초가 되는 목격자 진술서 또는 사실확인서 등을 징구하였는지 ?
- 나. 사망, 중상건(상해등급 5급 이상건)에 대해 현장조사는 했는지 ?

2. 직업조사 부문

- 가. 소득 적용은 정확한지 ?
- 나. 직업을 증빙할 수 있는 제반서류를 징구하였는지 ?

3. 보상금 산정부문

- 가. 상해·장해등급 적용은 적절한지 ?
- 나. 과실비를 적용은 적절한지 ?
- 다. 향후치료비 인정은 적합한지 ?

4. 보상금 지급부문

- 가. 오지급 여부
- 나. 피해자가 가해자 또는 제3자로부터 손해배상금을 받았음에도 추가로 보상금을 지급하였는지 ?

5. 치료비 사정부문

- 가. 경상 피해자의 장기치료에 대한 조치는 취하였는지 ?
- 나. 과잉치료비 청구에 대한 대응 조치는 취하였는지 ?

6. 서비스 부문

- 가. 보상금을 신속히 지급하였는지 ?
- 나. 민원 또는 소송건 발생 사유는 적합한지 ?

7. 기타 부문

- 가. 강제보험 미가입 운행자에 대한 조치는 시행하였는지 ?
- 나. 보상서류는 제대로 보존하고 있는지 ?
- 다. 보장사업 별도 회계를 운용하는지 ?

구상사업 처리건 Check list

※ 뒤쪽의 심사기준을 읽고 작성하시기 바랍니다. (앞 쪽)

순번	승인번호	피해자명	심사내용부문						비고
			구상관리	재산조사	채권보전	환입결정	검거 확인	기 타	

각 부문별 심사기준

1. 구상건 시스템 등재 관리 적정성 여부
2. 재산조사 실시 적정성 여부
3. 채권보전조치 시행 여부
4. 구상금 환입액 관리 적정성 여부
5. 보유불명 사고의 운전자 검거 관련 지침 준수 여부

O/4분기 손해보상금 지급현황

대상기간 : 20 년 월 일 ~ 월 일 (단위: 건, 원)

구 분	보유불명사고		무보험차사고		도난자동차사고		무단운전차사고		낙하물사고		합계	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
1/4분기												
2/4분기												
3/4분기												
4/4분기												